

1500184-91.2021.8.26.0632

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR AMANDIA MARCELINO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Vistos.

1. Cumpra-se o v. Acórdão, procedendo-se as anotações e comunicações necessárias, comunicando-se a anotando-se.

2. Oficie-se à VEC/DEECRIM competente para aditamento da guia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

3ª Vara

Avenida Conselheiro Antônio Prado, 1662, . - Centro

CEP: 15775-000 - Santa Fe do Sul - SP

Telefone: (17) 3631-3129 - E-mail: santafe3@tjsp.jus.br

Processo nº 1500184-91.2021.8.26.0632 - p.

DESPACHO

Processo nº:

1500184-91.2021.8.26.0632

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR AMANDIA MARCELINO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Vistos.

1. Cumpra-se o v. Acórdão, procedendo-se as anotações e comunicações necessárias, comunicando-se a anotando-se.

2. Oficie-se à VEC/DEECRIM competente para aditamento da guia de recolhimento provisória, encaminhando-se as cópias necessárias, inclusive, ao estabelecimento penal.

3. Certifique a escrivania sobre a existência de arma ou objetos apreendidos e, em caso positivo, aguarde-se por 90 dias eventual pedido de liberação.

4. Decorrido o prazo sem qualquer provocação, fica autorizada a destinação dos bens nos termos da lei vigente, comunicando-se o setor responsável pela guarda para as providências cabíveis.

5. No mais, considerando que as penas de multa (autônoma e/ou substitutiva), devem ser executadas no processo de conhecimento, providencie a escrivania o seu cadastro

junto ao sistema SAJ, elaborando o respectivo cálculo e, após, digam.

6. Sem prejuízo, remetam-se os autos ao contador para elaboração do cálculo das custas processuais.

7. No silêncio ou havendo concordância das partes, fica o valor devidamente homologado.

8. Em seguida, intime-se o sentenciado para que efetue e comprove o pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias e das custas processuais, no prazo de 60 dias

9. Com o pagamento, anote-se e comunique-se ao juízo da execução da pena corpórea ou restritiva.

10. Não havendo o pagamento, expeça-se certidão de sentença para que o Ministério Público promova o ajuizamento da execução da multa e custas no juízo competente, o qual deverá processar e extinguir a pena, nos termos do Provimento CG nº 04/2020.

11. Ato contínuo, remetam-se os autos à fila própria - Ag. Execução - Pena de Multa.

12. Decorrido o prazo de 90 dias sem informação do ajuizamento de ação para cobrança da multa, dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar nos autos, informando.

13. Não havendo a cobrança pelo Parquet, remetam-se os autos ao contador para cálculo prescricional da pena de multa, certificando-se, ao final, o decurso do prazo.

14. Após, voltem-me conclusos para extinção da pena.

15. No caso de ajuizamento de ação autônoma, cumpridas as determinações supra bem como o quanto determinado na sentença em relação ao perdimento dos bens e valores apreendidos, remetam-se os presente autos ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Int.

Santa Fe do Sul, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA